

COPIA LEGALIZADA



Presidencia de la República

BOLIVIA

Resolución Suprema 212414
La Paz, 21 ABR. 1993

Vistos y Considerando:

Que es propósito del Ministerio de Educación y Cultura dotar al Magisterio y Personal Docente y Administrativo de un ordenamiento jurídico más completo, acorde con las necesidades y requerimientos modernos de la vida institucional del Ministerio y adelantos de la ciencia jurídica.

Que el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, puesto en vigencia mediante Resolución Suprema No. 208138, de fecha 25 de septiembre de 1990, adolece de manifiestas deficiencias en sus disposiciones.

Que es de manifiesta necesidad renovar ese cuerpo legal para que responda a las necesidades y exigencias del proceso de reestructuración de los órganos institucionales del Ministerio de Educación y Cultura.

SE RESUELVE :

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Faltas y Sanciones del magisterio y Personal Docente y Administrativo, en sus ocho capítulos y veintinueve artículos.

SEGUNDO.- Abrogar las disposiciones contrarias al presente Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal docente y Administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

FDO. JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

Fdo. Emma Navajas de Alandia
Ministra de Educación y Cultura

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

/sal.

Norberto Vargas Cruz
Director General de Archivo de la
Presidencia de la República



NO VALIDO PARA TRAMITES



ANEXO R.S. 212414

Presidencia de la República
BOLIVIA



REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES

CAPITULO PRIMERO
DEL CAMPO DE APLICACION Y LAS EXCEPCIONES

ARTICULO 1.- (Imputabilidad). El presente reglamento se aplica a todo el personal comprendido en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Escalafón Nacional, así como el de los organismos desconcentrados y descentralizados.

ARTICULO 2.- Los delitos en el Código Penal se sustanciarán según las normas de ese y el Código de Procedimiento Penal; correspondiendo la sustanciación mediante el presente Reglamento, tan sólo de aquellas faltas tipificadas en los artículos 9, 10 y 11.

CAPITULO SEGUNDO
GARANTIAS PROCESALES

ARTICULO 3.- (Derecho de defensa). En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, la legislación penal vigente, la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y la Recomendación relativa a la situación del personal docente, aprobada el 5 de octubre de 1966 por la UNESCO, nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado. El derecho de defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible.

ARTICULO 4.- (Prohibición de juzgamiento irregular). Ningún maestro administrativo o autoridad educativa puede ser juzgada por comisiones especiales o tribunales extraordinarios por faltas o infracciones disciplinarias tipificadas por el presente reglamento.

ARTICULO 5.- (Presunción de inocencia). Se presume la inocencia del encauzado, mientras no se pruebe su culpabilidad, de acuerdo al artículo 70 del Código Penal.

ARTICULO 6.- (Medidas precautorias). Ningún trabajador de la educación podrá ser suspendido o removido del cargo o función que ejerciera, durante el proceso por faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, excepto el inciso a) de tipificación de faltas muy graves, donde procederá la suspensión inmediata.



Presidencia de la República

BOLIVIA



2.

CAPITULO TERCERO DE LAS FALTAS O INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 7.- (Concepto de faltas). El incumplimiento de los deberes señalados por el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, incisos a), f) y h); de las obligaciones impuestas por la legislación educativa en vigencia y la inobservancia del presente reglamento, constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones docentes y las jerarquías educativas.

ARTICULO 8.- (Clasificación de faltas). Las faltas se clasifican en: leyes, graves y muy graves.

ARTICULO 9.- (Tipificación de faltas leves). Son faltas leves:

- a) La suspensión de labores por cumpleaños y agasajos a directores o docentes.
- b) La negligencia en el cuidado y conservación de los locales, mobiliario y otros materiales escolares.
- c) El desorden, el incumplimiento o la negligencia en el trabajo; la no presentación oportuna o la presentación incorrecta de los documentos pertinentes a la labor docente como son: registro, plan de trabajo, listas, datos estadísticos, programas, libretas de calificación, cuadernos y otros; la incorrecta e inoportuna presentación de informes al absolver consultas o proporcionar los datos solicitados por autoridad educativa competente.
- d) La indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores. La falta de respeto a colegas o inferiores. El trato descortés y despótico a los dependientes o al público.
- e) El consumo de cigarrillos o productos del tabaco en los ambientes escolares.
- f) Abandono injustificado de funciones.
- g) La inasistencia a desfiles o actos oficiales cívico-patrióticos auspiciados o convocados por las autoridades del ramo.
- h) Utilizar a los alumnos en mandados particulares o en el servicio doméstico.



Presidencia de la República

BOLIVIA



3.

ARTICULO 10.- (Tipificación de faltas graves). Son faltas graves:

- a) La reincidencia voluntaria en las faltas leves.
- b) La extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones.
- c) La participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones a cambio de sumas de dinero, especie o servicios.
- d) Las exacciones a los padres de familia.
- e) El hostigamiento, las represalias o la reprobación del año escolar a causa de reclamaciones de los padres de familia o de las asociaciones de padres de familia.
- f) La deserción elevada de los alumnos causada por la ineptitud o malos tratos del maestro.
- g) La organización o asistencia a fiestas con uso de bebidas alcohólicas en el establecimiento educativo o lugar de trabajo.
- h) El abandono del lugar de las funciones hasta cinco días en escuelas urbanas y siete en lugares alejados, sin licencia autorización.
- i) La venta o uso indebido del material escolar, sanitario, deportivo, de trabajo, etc., destinado a la institución o co-participación de utilidades.
- j) El uso indebido de fondos recaudados por concepto de donativos, funciones de beneficencia, cuotas, suscripciones, etc.
- k) El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de los maestros o alumnos siempre que menoscabe la autoridad y/o la dignidad del apercibido.
- l) La entrega de informaciones, documentos, etc., que no son de uso público a personas ajenas al servicio.
- ll) La ineptitud o la ineficiente labor manifiesta en la función y gestión administrativa de la educación.



Presidencia de la República

BOLIVIA



4.

- m) El uso indebido de títulos, sellos o membretes de carácter oficial.
- n) La usurpación de funciones.
- ñ) La extorsión o aceptación de donativos para atender y solucionar los trámites de su competencia.
- o) La coparticipación en la compra-venta de útiles, textos escolares, uniformes, distintivos, etc. con librerías, establecimientos comerciales, editores o particulares.
- p) El empleo de los castigos corporales o psicológicos contra la dignidad del alumno.
- q) El descuido y abandono de los alumnos durante las visitas a museos, centros culturales, excursiones y otros deportivos o de recreación.
- r) El alquiler en favor de terceras personas de locales escolares, máquinas, mobiliario, etc., para fines particulares.
- s) La aceptación de fiestas sociales, regalos en dinero o en especie de los alumnos, padres de familia o intermediarios a cambio de favores.
- t) La inmoralidad y los vicios.

ARTICULO 11.- (Tipificación de faltas muy graves).
Son faltas muy graves:

- a) La reincidencia voluntaria en faltas graves.
- b) No rendir cuentas de dineros recaudados por concepto de rifas, kermesses y otras actividades en los términos fijados por ley; la omisión de depósitos en bancos o ante autoridades competentes de los dineros recaudados.
- c) La inexistencia o alteración de comprobantes o recibos de gastos o pagos con fondos económicos del establecimiento.
- d) La venta de pruebas de exámenes y los cobros de dinero o en especie por inscripción, ascensos de categoría, títulos por antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores.



Presidencia de la Republica

BOLIVIA

5.

- e) La simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas, presentando certificados falsos.
- f) La acumulación de cargos docentes sin autorización expresa mediante Resolución Suprema.
- g) La autorización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas, en dependencias del establecimiento educativo o sus alrededores.
- h) La presentación en la escuela, oficina, centro de trabajo o acto público en estado de ebriedad. La promoción o sostenimiento de reyertas en presencia de los alumnos u otras personas.
- i) El cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios. La autorización fraudulenta del cobro de haberes.
- j) El cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliario, herramientas y otros nuevos o en buen estado, por otros usados o en mal estado.
- k) La suplantación de firmas en documentos oficiales, el uso indebido de papeles oficiales membretados, la obtención de renunciaciones en blanco a los cargos.
- l) La falsificación de datos en informaciones oficiales, documentos y la alteración de certificados (raspado, borrado o enmienda no salvada).
- ll) La subalternización de las instancias administrativas a los intereses político-partidarios o sectarios, en desmedro de la docencia.
- m) Invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales.



Presidencia de la República

BOLIVIA



6.

CAPITULO CUARTO DE LAS SANCIONES

ARTICULO 12.- (Aplicación de sanciones). Se aplicarán sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos, de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

ARTICULO 13.- (Tipificación de sanciones). Se aplicarán las sanciones conforme a la siguiente tipificación:

- a) Sanciones por faltas leves: Amonestación en privado, amonestación escrita, descuento de uno a cinco (5) días de haber, traslado del lugar de trabajo.
- b) Sanciones por faltas graves: Suspensión de funciones sin goce de haber de quince (15) a sesenta (60) días, postergación de ascenso por un (1) año, descenso a un cargo inferior.
- c) Sanciones por faltas muy graves: Retiro definitivo del ejercicio del Magisterio o destitución del cargo.

ARTICULO 14.- (Sanción inexistente). Toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales, especificadas en el presente reglamento, se tendrá por inexistente.

CAPITULO QUINTO DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS

ARTICULO 15.- (Estructura). Los tribunales disciplinarios estarán organizados en los niveles nacional y departamental. Se compondrán de un PRESIDENTE, un FISCAL PROMOTOR y un SECRETARIO-ACTUARIO.

ARTICULO 16.- (Tribunal Nacional). El Tribunal Disciplinario Nacional, con sede en la ciudad de La Paz, tiene competencia para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales. Estará presidido por el Director General de Educación.

ARTICULO 17.- (Tribunales departamentales). Los tribunales disciplinarios departamentales y regionales con sede en la capital de cada departamento, tienen



Presidencia de la República

BOLIVIA



7.

competencia para conocer, en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y muy graves de su jurisdicción departamental.

ARTICULO 18.- (Conformación de los tribunales). Los tribunales departamentales y nacionales están conformados por un Presidente, un Fiscal Promotor y un Secretario-Actuario. Los tribunales estarán conformados por maestros-abogados de ascendencia y autoridad moral. Los primeros serán designados por el Director Departamental de Educación (Urbano o Rural) de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del área correspondiente. El segundo será designado por el Ministro de Educación y Cultura en corresponsabilidad con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana o Rural.

ARTICULO 19.- Los miembros componentes de los tribunales deberán ser de igual o superior jerarquía a la de los encauzados.

ARTICULO 20.- (Reemplazo de miembros). En caso de renuncia, excusa o recusación de parte o totalidad del tribunal disciplinario, la autoridad designante procederá a reemplazarlo de inmediato en coordinación con la Dirección Sindical de los maestros, previa comprobación de la causal aducida.

ARTICULO 21.- Las excusas y recusaciones sólo procederán cuando exista parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o vínculo espiritual determinado.

ARTICULO 22.- Las faltas leves serán sancionadas por la autoridad inmediata superior. Las faltas graves y muy graves serán sancionadas por el tribunal correspondiente.

CAPITULO SEXTO DEL PROCESO DISCIPLINARIO

ARTICULO 23.- (Denuncia escrita o verbal). La denuncia podrá ser interpuesta verbalmente o por escrito por los damnificados o sus tutores, autoridad educativa, ante la autoridad inmediata superior del imputado. En caso de ser verbal el funcionario que la reciba sentará acta, si fuera escrita llevará firma o impresión digital, identificando a la persona que denuncia, en esta último caso con presencia de un testigo.



Presidencia de la República

BOLIVIA



8.

ARTICULO 24.- (Términos procesales). Los términos procesales a los que se sujetará el tribunal son:

- a) Remisión de la denuncia al Tribunal Departamental dentro las 48 horas de recibida.
- b) Citación: 24 horas.
- c) Período probatorio 20 días, prorrogables por razón del distancia a petición de parte o determinación de oficio instructiva, indagatoria, pruebas de cargo y descargo: documentales, testimoniales, periciales, cuestiones previas y prejudiciales, excusas, recusaciones y renunciaciones de miembros del tribunal, escritos y alegatos, etc.)
- d) Notificación con las actuaciones: 24 horas.
- e) Fallo: 5 días
- f) Apelación: 3 días
- g) Remisión de obrados para la apelación o revisión: 48 horas después del término anterior.
- h) Toda otra actuación: 24 horas.

CAPITULO SEPTIMO DE LOS RECURSOS DE APELACION Y REVISION

ARTICULO 25.- (Término de apelación). La parte que se creyere agraviada puede interponer el recurso de apelación o alzada ante el Tribunal Nacional. La apelación se presentará dentro de tres días, incluyendo la exposición de agravios, ante el mismo tribunal que sentenció la causa.

ARTICULO 26.- El tribunal de apelación confirmará o revocará el fallo en el término de 15 días, contados desde la recepción de la apelación.

ARTICULO 27.- La revocación o confirmación del fallo por el Tribunal Nacional será emitido por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial, adquiriendo ésta la calidad de autoridad de cosa juzgada.



Presidencia de la República

BOLIVIA

9.

CAPITULO OCTAVO DE LA EJECUCION DE FALLOS DISCIPLINARIOS

ARTICULO 28.- (Autoridad ejecutora). La ejecución de los fallos disciplinarios corresponde a las autoridades administrativas pertinentes, las que procederán a su cumplimiento dentro de tres días de la recepción de copia de la Resolución Ministerial pertinente.

ARTICULO 29.- (Archivo y custodia de expedientes). Los expedientes serán guardados y custodiados en el departamento de archivo del Ministerio de Educación y Cultura. Se incluirá una copia legalizada en el expediente personal del interesado y se enviará otra a las autoridades superiores inmediatas.



Equipo de Memoria Institucional
URRHYYDO

Equipo de Memoria Institucional
URRHYYDO

Equipo de Memoria Institucional
URRHYYDO

NO VALIDO PARA TRAMITES